

De: Dr. Bruno Barbosa Souza e Silva >

Date: ter., 3 de fev. de 2026 às 16:50

Subject: 6161 - Processo nº. 0010055-75.2026.5.15.0092 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM SORIRAMA X JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA

To: APMSorirama

Boa tarde!
Tudo bem?!

Primeiramente venho me apresentar, me chamo Bruno, e sou o advogado responsável pelo setor trabalhista do escritório Morelli & d'Avila.

Através de nossa pesquisa mensal, identificamos um processo trabalhista, movido por um trabalhador terceirizado, contra a **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM SORIRAMA**.

Trata-se de ação trabalhista proposta por **JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA** em face da empresa **COSTA TERCEIRIZACAO LTDA / ELO SEG SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA / ATIVA SEGURANCA E TERCEIRIZACAO LTDA**, empregadoras diretas (alegação de GRUPO ECONÔMICO), e da **ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM SORIRAMA**, na qualidade de tomadora de serviços, na qual se pleiteia a responsabilidade subsidiária desta última.

O reclamante alega que exerceu a função de **PORTEIRO** nas dependências da Associação desde **13/05/2024**, permanecendo vinculado à primeira reclamada até **13/10/2025**.

No mérito, a ação pleiteia o pagamento em dobro dos feriados nacionais, estaduais e municipais trabalhados durante o contrato, por ausência de folga compensatória ou remuneração em dobro, com reflexos em aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º salários e FGTS com multa de 40%.

Ainda, foi formulado pedido de indenização substitutiva do vale-transporte, sob o fundamento de ausência de fornecimento do benefício durante todo o pacto laboral.

Também foi requerido o pagamento de adicional noturno e das diferenças decorrentes da hora noturna reduzida, inclusive sobre a prorrogação do labor noturno, com reflexos nas demais verbas de natureza salarial e rescisória.

Consta, ainda, pedido de condenação ao pagamento da multa do art. 477, § 8º, da CLT, sob o fundamento de ausência ou atraso na entrega de documentos rescisórios e guias necessárias à regular fruição dos direitos decorrentes da

extinção contratual, embora tenha havido alegação de pagamento das verbas rescisórias no prazo.

O valor atribuído à causa é de R\$ 13.210,47.

Os pedidos são os seguintes:

- requer a condenação ao pagamento em dobro dos feriados nacionais, estaduais e municipais;
- indenização de vale-transporte;
- adicional noturno e hora ficta;
- multa do Art. 477, § 8º, da CLT;

A audiência inicial foi designada para o dia **06/05/2026, às 09h00min**, **PRESENCIALMENTE**, na sala de audiências da 5ª Vara do Trabalho de Campinas, situada na Avenida José de Souza Campos, 422, Nova Campinas, CAMPINAS/SP - CEP: 13092-123.

Solicitamos, por gentileza, o envio dos seguintes documentos até o dia **20/04/2026**, a fim de possibilitar a elaboração da defesa e análise detalhada dos riscos:

Procuração atualizada assinada pelo representante legal da Associação;

- Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa **COSTA TERCEIRIZACAO LTDA**, com eventuais aditivos;
- Comprovantes de pagamento à prestadora de serviços (notas fiscais e comprovantes de transferência);
- Relatórios de controle de jornada ou acesso do porteiro;

Ressaltamos que outros documentos poderão ser solicitados conforme a análise técnica da defesa.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para o acompanhamento integral do caso, garantindo a melhor condução jurídica em todas as etapas do processo.

Atenciosamente,

Dr. Bruno Barbosa Souza e Silva

Advogado OAB/SP 331.248

Conforme ata de audiência (anexo), relativa ao processo em destaque no campo assunto, em razão da conciliação havida entre o reclamante e seu empregador principal, ocorreu a EXCLUSÃO da Associação do polo passivo.

Nesse passo, o reclamante nada mais poderá reclamar com relação ao contrato de trabalho e o período da prestação de serviços, restando o processo extinto em relação ao Sorirama.

Atenciosamente,

Dr. Mauricio Augusto Sapata Martins

Advogado OAB/SP 370.412



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
CON1 - Campinas
ATSum 0010055-75.2026.5.15.0092
RECLAMANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
RECLAMADO(A): COSTA TERCEIRIZACAO LTDA E OUTROS (4)

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 6 de maio de 2026, na sala de sessões da MM. CON1 - Campinas, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho JOSE AGUIAR LINHARES LIMA NETO, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0010055-75.2026.5.15.0092, supramencionada.

Às 09:51, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante JOSE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). EDER ROBERTO CHAGAS, OAB 467807/SP.

Presente a parte reclamada COSTA TERCEIRIZACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARIEL SILVA COSTA DE SOUZA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RODOLFO SALCEDO FIGUEIRA, OAB 339525/SP.

Presente a parte reclamada ELO SEG SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARIEL SILVA COSTA DE SOUZA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RODOLFO SALCEDO FIGUEIRA, OAB 339525/SP.

Presente a parte reclamada ATIVA SEGURANCA E TERCEIRIZACAO LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARIEL SILVA COSTA DE SOUZA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RODOLFO SALCEDO FIGUEIRA, OAB 339525/SP.

Presente a parte reclamada ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES JARDIM SORIRAMA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MAURICIO VAGNER BATISTA CARLOS, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MARCELLE CRISTINA BIANCO REZENDE, OAB 205308/SP.

Em atenção ao Ofício Circular nº 7/2023-CR 15ª Região, registro que compareceram presencialmente o magistrado, secretário de audiência e os acima qualificados e as testemunhas caso sejam ouvidas.

Caso seja necessária a juntada de procuração, substabelecimento, carta de preposição ou documento de constituição de pessoa jurídica, fica deferido o prazo de 5 dias.

Ficam as partes advertidas que os pedidos de intimação em nome de patrono específico, o qual não esteja devidamente habilitado nos autos não serão conhecidos. Da mesma forma se procederá com as petições avulsas protocolizadas indevidamente. Conforme Provimento GP/VPJ/CR N. 05/2012, art. 6º, § 4º e art. 7º, § 4º.

CONCILIAÇÃO: As três primeiras reclamadas pagarão à reclamante, em troca de **quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido**, a quantia líquida de R\$3.500,00, em três parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$1.166,67, até 08/06/2026.

2ª parcela, no valor de R\$1.166,67, até 06/07/2026.

3ª parcela, no valor de R\$1.166,66, até 06/08/2026.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente do procurador do autor, cujos dados foram repassados neste ato

Com a concordância do(a) reclamante, fica excluída a 4ª reclamada do polo passivo da ação. Proceda a Secretaria.

Ajustam, na hipótese de inadimplemento, cláusula penal de 50% sobre o saldo devedor, com vencimento antecipado das demais parcelas. No silêncio do autor nos 10 dias subsequentes à última parcela, presumir-se-á cumprido o acordo.

HOMOLOGO. Custas pela parte reclamante no importe de R\$70,00, calculadas sobre R\$3.500,00 (100%), dispensadas na forma da lei.

DISCRIMINAÇÃO: o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

a) vale-transporte (R\$3.500,00).

Não há recolhimentos previdenciários nem fiscais a serem comprovados, ante o caráter indenizatório das parcelas que compõem o acordo.

Tendo em vista o valor do acordo homologado e em razão do disposto no Art. 1º da Portaria Normativa PGF/AGU nº 47, de 07 de julho de 2023, DISPENSO a intimação da União para manifestação nos presentes autos.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 09:57. Nada mais.

“Para acompanhar o andamento das audiências, acesse a Pauta Eletrônica, disponível no seguinte link:

https://pauta-hm.trt15.jus.br/pautaeletronica/pautaAudiencia.xhtml;jsessionid=oGwE1R_BA8mhly3zfx5SZF3jNHXOqxM8Va9GgR9h.pje-pautaeletronica-app-0

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica – JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, é possível iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para Iphone quanto para Android, podendo ser baixado nas lojas Apple Store Google Play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no Pje, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais.

JOSE AGUIAR LINHARES LIMA NETO
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por **MATHEUS PEREIRA SANTOS**, Secretário(a) de Audiência.



Documento assinado eletronicamente por JOSE AGUIAR LINHARES LIMA NETO
<https://pje.trt15.jus.br/pejz/validacao/26050610125272800000292400513?instancia=1>
Número do processo: 0010055-75.2026.5.15.0092
Número do documento: 26050610125272800000292400513

, em 06/05/2026, às 10:12:58 - 88442cf